

Aanwerving en de arbeidsovereenkomst

De DIMONA-aangifte, wat een arbeidsovereenkomst is en waarom het gezag erin de kern is, de soorten overeenkomsten naar duur, omvang en soort werk, de verplichte vermeldingen en de rechten en plichten van beide partijen.

1 Wat er in orde moet zijn

Bij de aanwerving van personeel moeten drie dingen in orde zijn: de DIMONA-aangifte, de arbeidsongevallenverzekering en een arbeidsovereenkomst.

Een DIMONA-aangifte is melden wie begint: de werkgever meldt elektronisch aan de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, wie in dienst komt en wie uit dienst gaat. **Ze moet gebeuren vóór het werk begint**, uiterlijk op het moment dat de werknemer begint, niet erna.

Zonder DIMONA-aangifte mag niemand beginnen werken. Dat is zwartwerk, met zware boetes voor de werkgever. De RSZ stuurt daarna een afrekening van de bijdragen; je factureert haar niets.

2 Soorten arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst is een contract met de baas: je werkt tegen loon en onder het gezag van de werkgever. **De vakfiche onderscheidt ze op de duur, op de omvang van de prestaties en op het soort werk.** De leeftijd bepaalt de soort overeenkomst niet.

indeling	soorten
naar duur	van onbepaalde duur (zonder einddatum, een vast contract), van bepaalde duur (met een vaste einddatum, een tijdelijk contract), voor een duidelijk omschreven werk en de vervangingsovereenkomst
naar omvang	voltijds (de volle werkweek, het aantal uren dat in die sector gebruikelijk is) en deeltijds (minder uren, bijvoorbeeld vier vijfde of de helft)
naar soort werk	arbeider (vooral handenarbeid) en bediende (vooral hoofdarbeid), en de studentenovereenkomst met eigen regels

Een overeenkomst van bepaalde duur stopt op haar einddatum, zonder dat iemand moet opzeggen. Bij een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk stopt ze als het werk af is: niet een datum maar de opdracht bepaalt het einde.

Een overeenkomst voor bepaalde duur moet schriftelijk zijn; staat ze niet op papier, dan geldt ze als een overeenkomst van onbepaalde duur. **Een overeenkomst van onbepaalde duur moet niet altijd schriftelijk zijn,** die kan ook mondeling, maar schriftelijk is veel veiliger voor beide partijen. **Een overeenkomst voor studentenarbeid moet altijd schriftelijk zijn,** en ze moet er zijn vóór de student begint te werken.

Verplicht in een schriftelijke overeenkomst: de identiteit van beide partijen, de begindatum, de functie, de arbeidsduur en het loon. Over het loon staat er hoeveel en wanneer: het bedrag, de eenheid per uur of per maand, en het ogenblik van uitbetaling. **Ontbreken die vermeldingen, dan is de werknemer beschermd:** ontbreekt de einddatum, dan geldt de overeenkomst vaak als van onbepaalde duur.

3 Gezag, rechten en plichten

Het gezag van de werkgever betekent dat hij de opdrachten geeft: hij bepaalt wat, waar en wanneer er gewerkt wordt. **Net dat gezag onderscheidt een werknemer van een zelfstandige;** dat kenmerk heet ook de ondergeschiktheid. **Een werknemer bepaalt dus niet zelf welke taken hij doet;** dat zou van hem een zelfstandige maken.

de werknemer	de werkgever
het werk uitvoeren, zorgvuldig, op tijd en volgens de afspraken	het loon betalen, en werk geven
de instructies volgen	zorgen voor een veilige werkplek en de nodige beschermingsmiddelen geven
de discretieplicht of zwijgplicht: niets doorvertellen van wat hij over klanten of over de zaak hoort	de werknemer behandelen volgens de wet en het arbeidsreglement
recht op loon voor zijn werk	het loon berekenen, zelf of via een sociaal secretariaat
recht op jaarlijkse vakantie	de vakantie toestaan en uitbetalen
recht op een veilige en gezonde werkplek	het arbeidsongeval aangeven bij de verzekering

Een bedrijfswagen is geen recht maar een extra die in het contract moet staan. **En een werknemer mag niet zonder reden wegblijven:** afwezig zijn moet gerechtvaardigd zijn door ziekte, verlof of een wettelijke reden.

Uit een arbeidsovereenkomst kan je dus de duur en het loon afleiden, en ook het soort werk, de arbeidsduur en wanneer het loon uitbetaald wordt. Dat maakt haar het eerste document dat je bovenhaalt als er over een afspraak onduidelijkheid is.